

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2663/2532

นาย คำ ศ รี ธรรม
นางสาว กรวิทย์ สุวรรณผา
นาง บุญ ยืน สุวรรณ ผา ที่ 1 กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1357, มาตรา 1381, มาตรา 1612, มาตรา 1614
ป.วิ.พ. มาตรา 183, มาตรา 271, มาตรา 288

การที่จำเลยขอกู้เงินโจทก์และในวันเดียวกันนั้นได้แสดงเจตนาขอสละทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ร้องทั้งที่ตนไม่มีทรัพย์สินอื่นอีก และผู้ร้องเป็นผู้เยาว์ยังอยู่ในอำนาจปกครองของจำเลย พฤติการณ์การสละมรดกยังไม่สมเหตุผล ถือว่าเพียงพอให้ผู้ร้องถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินมรดกไว้แทนเท่านั้น จำเลยยังคงเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินมรดก ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินมรดก และโจทก์ยึดทรัพย์สินมรดกได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่.

ปัญหามีว่า ทรัพย์สินมรดกยังเป็นของจำเลยหรือไม่ดังนั้นการที่ศาลวินิจฉัยว่าการสละมรดกของจำเลยเป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กัน ตกเป็นโมฆะ ผู้ร้องมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมรดกแทนจำเลย จึงไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น.

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย และค่าฤชาธรรมเนียมแก่โจทก์แต่จำเลยทั้งสองไม่ยอมชำระหนี้

ตามคำพิพากษา โจทก์จึงบังคับคดียึดที่ดินและบ้านพิพาทขายทอดตลาดชำระหนี้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ฯ ที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์

โจทก์ให้การว่า ที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ถึงแก่กรรมศาลฎีกาอนุญาตให้เรียกนางบุญมา นำผล เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ทรัพย์พิพาทเป็นปรดกตกได้แก่จำเลยทั้งสองและพี่ของผู้ร้องทุกคนรวมทั้งผู้ร้องด้วยเมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับมรดกทรัพย์พิพาททายาททุกคนต่างสละมรดกให้แก่ผู้ร้อง เจ้าพนักงานที่ดินจึงได้จดทะเบียนโอนทรัพย์พิพาทให้ผู้ร้องแต่ผู้เดียว คดีมีปัญหาตามฎีกาของผู้ร้องว่า จำเลยที่ 1 ยังคงมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์พิพาทอยู่หรือไม่เห็นว่า การขอรับมรดกกับการสละมรดกกระทำกันอย่างเร่งรีบผิดปกติธรรมดา กล่าวคือ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับมรดกวันนี้ รุ่งขึ้นจำเลยที่ 1 ก็ขอสละมรดกและยังได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้ไปขอกู้เงินโจทก์วันเดียวกับวันที่ขอสละมรดกนั่นเอง ประกอบกับมรดกมีเพียงทรัพย์พิพาทเท่านั้น ไม่มีทรัพย์สินอื่นอีก ผู้ร้องก็เป็นผู้เยาว์ยังอยู่ในอำนาจปกครองของจำเลยที่ 1 พี่ของผู้ร้องทุกคนที่สละมรดกก็ได้ความว่ายังไม่มีอาชีพเป็นหลักฐานและต่างอาศัย

อยู่ในทรัพย์สินพินาศร่วมกับผู้ร้อง ส่วนที่โจทก์ที่ดินแปลงพินาศซึ่งโจทก์ยึดไว้เป็นประกันหนี้ตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้ร้องได้นั้นก็เชื่อว่าโจทก์มอบให้ไปเพราะจำเลยที่ 1 มาอ้างว่าจะเอาไปติดต่อยืมเงินจากบุคคลอื่นมาชำระให้โจทก์ดังที่โจทก์เบิกความเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีความผิดอะไรที่โจทก์จะให้คืนไปทั้งที่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ จากพฤติการณ์ดังกล่าว เห็นว่า การสละมรดกของจำเลยที่ 1 นอกจากจะไม่สมเหตุผลแล้ว ยังเป็นหลักฐานบ่งชี้ให้ฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เพียงแต่ให้ผู้ร้องถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินพินาศไว้แทนเท่านั้น จำเลยที่ 1 ยังคงเป็นเจ้าของร่วมอยู่ในทรัพย์สินพินาศ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินพินาศ

ที่ผู้ร้องฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า มีการจดทะเบียนให้ผู้ร้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินพินาศแต่ผู้เดียวแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิยึดทรัพย์สินพินาศนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 ยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพินาศอยู่ดังได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น โจทก์จึงยึดได้ที่ผู้ร้องฎีกาอีกว่าหากโจทก์เห็นว่าการสละมรดกของจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบโจทก์ก็ชอบที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการสละมรดกเสีย นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ร้องเพียงแต่ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพินาศไว้แทนจำเลยที่ 1 ดังได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น จำเลยที่ 1 จึงยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพินาศ โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะยึดทรัพย์สินพินาศได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่

ส่วนที่ผู้ร้องฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ประเด็นมีเพียงว่าทรัพย์สินพินาศเป็นของจำเลยที่ 1 หรือไม่ แต่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าการสละมรดกของจำเลยที่ 1 เป็นการแสดงเจตนาหลงโดยสมรู้กันตกเป็นโมฆะและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าผู้ร้องมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพินาศแทนจำเลยที่ 1 และทายาทอื่น เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนั้น เห็นว่า ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยดังกล่าว เป็นการวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินพินาศว่ายังเป็นของจำเลยที่ 1 อยู่ ดังนี้จึงหาใช่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำร้องของผู้ร้องชอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>